

[10] [경고] 사항

1. 제 목 : 지장물(열배관) 이설비 지급업무 부적정
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠㉠처
3. 관 련 자 : ㉠㉠지역본부 0000부 차장 행정3급 CCC
(현 소속: ㉠㉠지역본부 00000002부 부장대우 행정3급)
4. 내 용 :

위 관련자 행정3급 CCC은 2012. 3. 2.~2017. 1. 30.까지 ㉠㉠지역본부 보상관리부에 근무하면서 ▷▷**물류단지(이하 ‘물류단지’라 한다) 지장물 등의 보상업무를 수행하였다.

㉠㉠지역본부는 물류단지에 대해 2012. 11월 보상 계획공고를 거쳐 2013. 5월 보상을 시작한 후 2013. 12월 공사에 착수하였다.

공사 착수 후 위 본부 단지사업부는 2014. 6. 17. 0000부에 사업지구 내 편입 지장물(열배관)에 대해 이설을 요청하는 내용의 공문³⁰⁾을 발송하였고, 0000부는 2014. 6. 18. 지장물(열배관) 소유자인 00000(주)에 지장물을 이설해 줄 것을 요청하였다.

이에 00000(주)는 공사원가 1,774,900,000원에 낙찰률 80%를 적용한 1,419,920,000원을 이설공사비로 지급할 것을 요청하였고, 0000부는 2014. 9. 24.

30) ㉠㉠단지사업부-1803(2014.06.17)

OOOOO(주)에 검토의견과 함께 이설공사비를 1,419,920,000원으로 하되 사후 정산 내용이 담긴 협약서를 보내 협약을 체결할 것을 요청하였으나, OOOOO(주)는 2014. 10. 2. 공사계약서, 세금계산서, 기타 증빙자료의 제출을 통한 공사비 전반에 대한 정산을 거부하면서 수량증감에 대해서만 정산할 수 있다고 회신하였다.

OOOO부는 2014. 10. 10. 정산에 관한 이의유보 없이 OOOOO(주)에 지장물(열배관) 이설공사비로 1,419,920,000원을 지급하였고, 지장물(열배관) 이설공사는 2014. 12. 31. 완료되었다.

이후 사업지구 내 지장물(열배관)이 추가로 확인되어 OOOOO부는 2015. 9. 21. 801,120,000원을 OOOOO(주)에 추가로 지급하였고, 2015. 12. 31. 추가분에 대한 이설공사 또한 완료되었다.

2016. 11. 17. 위 본부는 OOOOO(주)를 상대로 정산금 청구소송(**지원 2016가단121633)을 제기하였으나, 2017. 10. 18. 1심에서 정산협약 미체결을 이유로 패소하였고, 公社측 소송대리인과 사내 변호사의 항소 실익미비 의견에 따라 2017. 11. 2. 항소를 포기하였다.

「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」 제33조의 2는 지장전주의 조사 및 이설, 이설공사비 부담 및 정산 등에 관한 사항은 「배전간선시설 및 지장전주 이설업무지침」에 따르도록 하고 있고, 동 지침은 이설공사비 정산에 관한 협약을 체결하여 공사 완료 후 공사계약서, 세금계산서 및 기타 증빙자료에 따른 실공사비를 기준으로 지급한 이설공사비에 대해 정산하도록 하고 있다.

그런데 관련자는 위 지침에 따라 지장물(열배관) 소유자에게 정산 내용이 포함된
협약서를 보내 협약을 체결할 것을 요구하고도, 상대방이 이를 거절한다는 이유
만으로 협약 체결 없이 지장물(열배관) 이설비를 지급하였고,

이로 인해 이설공사비 총 2,221,040,000원³¹⁾에 대한 정산이 이루어지지 않음
으로써 公社에 손실이 발생³²⁾하였다.

이에 대해 관련자는 열배관은 인근지역 아파트단지 난방시설이어서 동절기에는
민원으로 인해 이설공사를 할 수 없으므로 이설비를 즉시 지급하지 않으면 이설
공사가 동절기 이후에나 가능한 상황이었고, 협약체결 거부 시 정산을 강제할
법적 근거나 이에 관한 세부 지침이 없어 이설비를 즉시 지급할 수 밖에 없는
상황이었다고 주장한다.

그러나 동절기에는 이설공사가 불가능하다는 관련자의 주장과는 달리 2차례의
이설공사는 각각 2014. 12. 31.과 2015. 12. 31.자로 완료되었고,

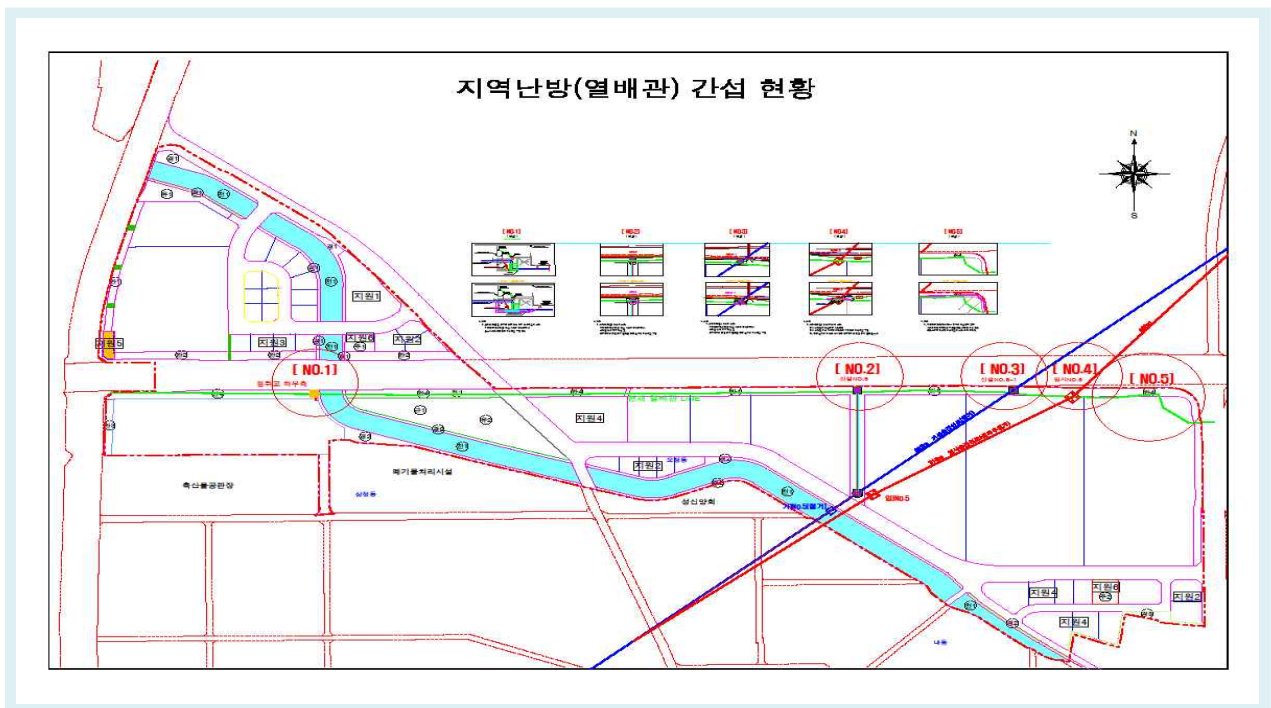
이설비 지급(2014. 10. 10.)이 공사 착공일(2013. 12. 30.)로부터 10개월 정도 밖에
지나지 않은 시점에 이루어진 점, 아래 [그림]과 같이 열배관 시설이 기존 도로와
연접해 있는 완충녹지 내에 설치되어 있었고 열배관 시설 전체에 대한 이설이
아니라 간섭 부분 5군데에 대한 이설이 필요했던 점을 감안할 때 열배관 시설의
이설이 물류단지 공사 진행 전반에 걸쳐 영향을 끼칠 만큼의 급박한 상황이 아니
었음에도,

31) 추가 지급분은 관련자의 후임자가 지급했으나 최초 지급 시에 정산 협약이 체결되지 않은 상태에서 추가 분에
대한 정산을 기대할 수 없으므로 이 또한 관련자의 책임 범위에 포함된다고 판단됨

32) 정산관련 증빙서류를 제출받을 수 없어 정확한 금액은 알 수 없으나 상대방이 소송에 적극 대응하여 승소한 점과
열배관과 성격이 유사한 지장전주 및 통신주 등의 이설비 정산과정에서 公社가 상대방에게 추가로 금액을 지급한
전례가 없는 점 등을 종합할 때 열배관 이설비 미정산으로 인해 公社에 손실이 발생하였다고 추정할 수 있음

상대방의 협약 체결 거부 이후에 관련자는 협약 체결을 위한 추가적인 노력을 하지 않았을 뿐만 아니라 수용 재결 신청 등 다른 해결 방법을 모색하지도 않았고 심지어는 상대방의 정산 거부 회신 8일 만에 정산에 관한 이의 유보 조차 없이 이설비를 지급한 점 등을 종합할 때 관련자의 위 주장들은 수긍하기 어렵다.

[그림] 물류단지 내 지장물(열배관) 간섭 현황



자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

따라서, 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조(신의성실)에 위반된 것으로서 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항의 규정에 따라 관련자 CCC에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).